

0000095-32.2014.8.26.0263

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Itaí

Foro: Foro de Itaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... fim, disse que os demais participantes do roubo não foram identificados, embora tenham cometido diversos roubos na região.

A testemunha de Acusação Mário Celestino, Policial Civil, em juízo corroborou o depoimento do colega José Eduardo Rodrigues da Costa, acrescentando que na ocasião da apresentação das fotografias dos suspeitos às vítimas, todas reconheceram

Alessandro como líder ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaí

Foro de Itaí

Vara Única

Praça da Colonização Japonesa, 220, Itaí - SP - cep 18730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000095-32.2014.8.26.0263 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0000095-32.2014.8.26.0263

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ailton de Andrade

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra AILTON DE ANDRADE ("BOY"), VALMIR ALVES CHAMBÓ e ALESSANDRO MARTINIANO DOS SANTOS ("MARITACA"), devidamente qualificados, tendo-os como incurso no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, artigo 288, PU, em concurso material de infrações (art. 69) c/c o artigo 29, caput, todos do Código Penal.

De acordo com a peça acusatória, no dia 05 de novembro de 2009, por volta das 23h00min, na propriedade rural denominada "Fazenda Cercadinho", Bairro Restinga Grossa, nesta cidade e comarca de Itaí, AILTON DE ANDRADE, conhecido por "BOY", VALMIR ALVES CHAMBÓ e ALESSANDRO MARTINIANO DOS SANTOS, conhecido por "MARITACA", agindo em concurso de agentes, entre si e com outros indivíduos não identificados, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas visando ao resultado comum, depois de reduzirem as vítimas HAMILTON PEREIRA DE QUEIROZ, EUGÊNIO DA COSTA NETO, ADRIANO DE MORAES, JOÃO BRIENE FERREIRA, dentre outras, à impossibilidade de resistência, pelo emprego de arma de fogo, mantendo-as sob seus poderes, restringindo-lhes a liberdade, subtraíram, para proveito comum, um notebook e R\$

15,00 em espécie, pertencentes a Domingos Pires; R\$ 180,00 em espécie e blusa de moletom da marca "Fatal", de cor verde, pertencentes a Marcos de Almeida Lara; 01 aparelho de DVD da marca CCE avaliado em R\$ 150,00, 01 máquina fotográfica digital da marca "Olympus", com cartão de memória e R\$ 130,00 em espécie, pertencentes a Adriano de Moraes; 01 câmera fotográfica digital da marca Nikon, avaliada em R\$ 1.800,00, 01 aparelho de telefonia celular, marca LG, avaliado em R\$ 350,00, 01 aparelho televisior de 32 polegadas LCD da marca AOC, avaliado em R\$ 1.000,00, 01 câmera fotográfica digital, modelo R-742, marca HP, avaliada em R\$ 400,00 e R\$ 517,00 em espécie, pertencentes a Eduardo Aparecido de Oliveira; 01 aparelho de DVD automotivo, avaliado em R\$ 400,00, 01 aparelho de telefonia celular, pertencentes a Jair; 01 notebook, marca CCE, avaliado em R\$ 1.300,00, pertencente a Celso Ricardo; R\$ 400,00 em espécie pertencente a Hamilton Pereira de Queiroz; 01 caminhão Mercedes Benz modelo LA 1113, de cor amarela, ano 1980, avaliado em R\$ 38.000,00 pertencente a Gentil Briene Sobrinho; 01 caminhonete Toyota Hilux, modelo CS 4X4, de cor prata, diesel, ano 2007, avaliada em R\$ 59.000,00; 44 litros do defensivo agrícola Agral; 30 litros do defensivo agrícola Aminamar; 19 litros do defensivo agrícola Aramo; 230 do defensivo agrícola Áureo; 5 litros do defensivo agrícola Aurora; 07 litros do defensivo agrícola Basagran; 10 litros do defensivo agrícola Benrazol; 15 kilos do defensivo agrícola Blitz; 20 litros do defensivo agrícola Boral; 6,5 litros do defensivo agrícola Bulldock; 30 litros do defensivo agrícola Streak; 73 litros do defensivo agrícola Comoplus; 35 litros do defensivo agrícola Curyon; 22 litros do defensivo agrícola Energetic; 190 litros do defensivo agrícola Ferus; 05 litros do defensivo agrícola Flex; 2,7 litros do defensivo agrícola Folicur; 02 litros do defensivo agrícola Frowcide; 16 litros do defensivo agrícola Fury200; 23 litros do defensivo agrícola Fury400; 62 litros do defensivo agrícola Fusilade; 1400 litros do defensivo agrícola Glifosato; 10 litros do defensivo agrícola Gramocil; 36 litros do defensivo agrícola Iharaguens; 33,5 litros do defensivo agrícola Laruin; 44 litros do defensivo agrícola Mertin; 45 litros do defensivo agrícola Metamidofos; 40 litros do defensivo agrícola Nufos; 230 litros do defensivo agrícola Phospilux; 268 litros do defensivo agrícola Proof; 10 litros do defensivo agrícola Soberan; 30 litros do defensivo agrícola Systemic; 100 litros do defensivo agrícola Reglone; 08 litros do defensivo agrícola Tracer; 300 litros do defensivo agrícola Vexter; 220 litros do defensivo agrícola Wuxalmicro; 07 litros do defensivo agrícola Belt; 05 litros do defensivo agrícola Talstar; 40 litros do defensivo agrícola Prioryxtra, 01 medidor de umidade, marca Motomco, 01 medidor de umidade, marca Gehaka, 01 monitor de 17 polegadas, marca LG, 01 aparelho de fax, marca Sharp, 01 câmera digital 7,2 mp, marca Sony, 01 motosserra, marca Sthil, 01 lixadeira manual, 04 caixas de ferramentas completas, 01 motobomba com partida elétrica, 01 jogo de soquete estriado com cachimbos para pivô, 01 jogo de chaves biela, 01 jogo de chaves "allien", 01 jogo de chaves canhão, 02 rádios amadores com fonte, marca Motorola; 02 rádios amadores portáteis, marca Motorola; 47 galões de lubrificante, 20 litros cada, marca Shell; 01 compressor de ar para pintura, pertencentes à vítima Rudy Scholten.

Consta ainda que, em data incerta, anterior mente aos fatos acima mencionados, AILTON DE ANDRADE ("BOY"), VALMIR ALVES CHAMBÓ e ALESSANDRO MARTINIANO DOS SANTOS ("MARITACA") e outros indivíduos não identificados se associaram com o intuito de praticar crimes de roubo qualificado, tendo por objeto propriedades rurais localizadas nesta urbe e municípios adjacentes.

A denúncia foi recebida em 29 de maio de 2012 (fl. 62).

O réu AILTON foi citado por edital (fls. 77/80) e apresentou defesa prévia (fl. 85).

O processo foi desmembrado em relação ao réu AILTON, em relação ao qual tramitam os presentes autos, e suspenso nos termos do art. 366 do CPP (fl. 105).

Ofício proveniente da Penitenciária de Paraguaçu Paulista informou que o acusado encontrava-se recluso entre 15/02/2009 e 08/09/2010, não havendo registro de saída ou evasão no ano de 2009, quando se deram os fatos (fl. 188).

O acusado foi citado (fl. 204) e a Defesa apresentou pedido de rejeição da denúncia (fl. 208), o qual foi indeferido sob fundamento de que o álibi está relacionado ao mérito da ação. Foi determinada a extração de prova emprestada dos autos de origem

(0008952-94.2010.8.26.0073), por tratarem dos mesmos fatos (fl. 209).

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais por meio de memoriais (fls. 277/281 e 290/292).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime contra o patrimônio restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/24), pelos autos de avaliação indireta (45/46), pela condenação transitada em julgada do corréu (fl. 273) e pela prova oral colhida.

A autoria porém, quanta a Ailton, não restou minimamente comprovada.

A vítima João Briene Ferreira, em sede policial (fls. 39/40), alegou que "na época dos fatos, possuía um caminhão Mercedes Benz, de cor amarela, placas BWI-5536 de Itaberá-SP, ano 1980 e prestava serviços junto a Fazenda "Cercadinho", município de Itai-SP. Sua função era ir até a roça, carregar o caminhão com o feijão colhido e trazê-lo até o barracão com o feijão à granel e lá o mesmo era ensacado e armazenado no barracão. Que, há cerca de 01 ano atrás, pelo que se recorda, no início do mês de novembro de 2.009, estava executando suas funções naquela propriedade rural e já havia se recolhido para dormir, pois pernoitava na fazenda. Lá pelas 23:00 horas, um funcionário de nome "Eugênio", ameaçado por arma de fogo, tendo dois assaltantes o acompanhado, foram até o alojamento do declarante e o chamaram. Pelo fato do mesmo não ter acordado. A porta do quarto foi arrombada e de igual forma, o declarante também foi posto sob mira de arma de fogo, assim como estava "Eugênio" e o mesmo foi levado até onde estava seu caminhão estacionado e o fizeram desativar o freio denominado "maneco" que o mantinha travado. O declarante ainda foi obrigado a descarregar o caminhão com o feijão colhido naquele dia e joga-lo ao chão, pois os assaltantes queriam apenas o caminhão para servir de meio de transporte para levarem os defensivos agrícolas que haviam acabado de roubar do interior de outro barracão o qual acomodava os venenos agrotóxicos e demais defensivos agrícolas que eram usados naquela lavoura, deixando claro que os assaltantes obrigaram o declarante e alguns dos funcionários da fazenda a eles próprios carregarem os defensivos no caminhão do declarante, tudo sob a mira de arma de fogo. Que, pelo que se recorda, os assaltantes compunham uma quadrilha formada por vários indivíduos e todos os que foi possível ver, cada um deles possuía uma arma de fogo e todas aparentavam serem revólveres, porém o declarante viu apenas quatro deles, sendo que três estavam com o rosto descoberto e apenas um estava encapuzado. Que, observando atentamente algumas fotografias que se encontram acostadas ao presente feito, o declarante não teve dúvidas e reconheceu a foto de Alessandro Martiniano Santos, vulgo "Maritaca", como sendo um dos assaltantes que praticaram roubo na Fazenda "Cercadinho" e levaram também seu caminhão. Quanto aos demais, como já disse acima, recorda-se de ter visto apenas 04 deles. Depois do assalto consumado, tanto o declarante quanto os funcionários da fazenda foram amarrados, mãos e pés, com tiras de lençol que eles mesmos produziram e logo em seguida os homens foram separados das mulheres e colocados em dois quartos de uma das casas dos funcionários, tendo permanecido nestas condições desde às 01:30 horas até às 05:00 horas. Conseguiram se desvencilhar das tiras de lençol, mas dois dos assaltantes os ficaram vigiando do lado de fora da casa, até lá pelas 04:30 horas e de vez em quando vinham até o quarto. Quanto aos demais assaltantes, acredita que eles tenham ido embora assim que conseguiram o que vieram buscar. Que, até o presente momento o declarante ainda não conseguiu reaver seu caminhão. Que, ficou sabendo através da policial civil que alguns destes assaltantes foram presos no estado do Paraná, sendo que um deles estava de posse da caminhonete do patrão do declarante, sendo uma Toyota Hillux, placas de Rio Verde, a qual também foi roubada pela quadrilha na noite dos fatos."

Em juízo, apresentou versão semelhante.

A vítima Rudy Scholten, em sede policial (fls. 41/42), alegou que "é proprietário "Fazenda Cercadinho", a qual fica localizada no bairro Restinga Grossa, nesta cidade de Itai-SP; Que, em sua fazenda são cultivados cereais do tipo feijão, soja, algodão, milho, entre outros. Que, na noite dos fatos, o declarante não estava presente no local, tendo em vista que não reside na fazenda, mas vai até

praticamente todos dias. Que, lá pelas 05:00 da manhã, ainda em sua residência no Distrito de Holambra, o declarante recebeu em sua casa uma ligação do funcionário "Cristiano", o qual noticiava que sua propriedade havia sido alvo de roubo perpetrado por uma quadrilha de bandidos; Que, a princípio o declarante questionou-o sobre a integridade física e a saúde dos funcionários e Cristiano disse que, muito embora todos estivessem muito assustados, nenhum deles estava ferido. Então o declarante foi imediatamente até a fazenda onde se interou dos detalhes e ficou sabendo também sobre todos os objetos que haviam sido roubados, inclusive os defensivos agrícolas que ainda estavam lacrados, moto-bomba, óleos lubrificantes, ferramentas diversas, rádio HT, medidores de umidade de cereais, entre outros. Que, o caminhão Mercedes Benz de propriedade do Sr. "João Briene", o qual estava guardado no interior do barracão, foi descarregado o feijão que estava na carroceria do mesmo, jogado o cereal no chão e a seguir os assaltantes carregaram-no com os objetos acima citados e o utilizaram para a prática do roubo, tendo-o inclusive abastecido antes de saírem. Que, outros objetos que também não possuíam seguro, tratavam-se dos objetos pessoais contidos nas residências dos funcionários, os quais tiveram suas moradias violadas e saqueadas, de onde os assaltantes levaram aparelhos de TV, computadores, máquinas fotográficas digitais, diversos aparelhos de telefone celular, notebook e outros. Que, o declarante efetuou uma listagem do que fora roubado e boa parte de tais objetos foram cobertos pelo seguro. Que, pelo que disse o Sr. "João Briene", acredita o declarante que o seu caminhão não seja segurado. Além do que foi acima mencionado, a caminhoneta Toyota Hillux, de cor prata, ano 2007, também foi alvo dos ladrões e referido veículo, pelo que sabe dizer, foi apreendido no estado do Paraná, onde policiais daquele Estado ligaram para o declarante e comunicaram ao mesmo que referida caminhoneta estava sendo recolhida no pátio, tendo em vista que ao ser pesquisada, estava apontando queixa de roubo e o policial que conversou com o declarante, confirmou esta informação. A partir daí o declarante entregou esta situação aos policiais civis que deram início a investigação. Que, já no trâmite das investigações, com a foto do indivíduo que estava com a caminhonete do declarante no ato da apreensão, os funcionários da fazenda foram solicitados a comparecerem até esta DelPol de Itaí-SP, onde foram submetidos a reconhecimento fotográfico e pelo que sabe dizer, todos eles foram unânimes e categóricos em reconhecer a pessoa de Alessandro Martiniano Santos, vulgo "Maritaca" como um dos integrantes do banco que perpetrrou roubo na propriedade rural do declarante. Além do acima narrado, o declarante também ficou sabendo pelos funcionários que os mesmos, sob a mira de várias armas de fogo, foram obrigados a eles próprios a carregarem os veículos com as "rés-furtivas", a seguir foram amarrados e mantidos sob cárcere no interior de duas casas, as mulheres separadas dos homens e por fim, pelos que os funcionários observaram, pela frieza e calma com que os assaltantes estavam agindo, eles perceberam que o bando tinha experiência e sabia lidar com a situação, portanto, não lhes parecia que aquele assalto seria o primeiro deles."

Em juízo, apresentou versão semelhante, com maior foco em quais objetos haviam sido subtraídos e como tomou conhecimento dos fatos.

A testemunha de Acusação José Eduardo Rodrigues da Costa, em juízo afirmou que como era um grande roubo que havia ocorrido em Itaí, a delegacia de Avaré prestou apoio logo em seguida, tendo sido levado um caminhão de defensivo agrícola, uma caminhonete e vários objetos. Que a caminhonete da vítima foi apreendida na residência de Alessandro Martiniano dos Santos, conhecido como "Maritaca", na cidade de Apucarana, no Paraná, o qual conseguiu fugir do cerco policial e se evadiu. Que o Ministério Público forneceu qualificações e fotografias dos acusados, visto que já havia uma grande investigação em curso, as quais foram mostradas às vítimas, que reconheceram os indivíduos de Alessandro, Valmir e AILTON. Que posteriormente "Maritaca" foi preso, porém decidiu falar somente em juízo, fugiu da cadeia de Apucarana e morreu em confronto com a polícia. Por fim, disse que os demais participantes do roubo não foram identificados, embora tenham cometido diversos roubos na região.

A testemunha de Acusação Mário Celestino, Policial Civil, em juízo corroborou o depoimento do colega José Eduardo Rodrigues da Costa, acrescentando que na ocasião

da apresentação das fotografias dos suspeitos às vítimas, todas reconheceram Alessandro como líder da quadrilha, sendo que algumas também reconheceram Valmir e Ailton.

Pois bem. Em que pese o reconhecimento por parte de algumas das vítimas, as provas dos autos não permitem imputar ao acusado a participação nos crimes pelos quais foi denunciado.

De fato, o álibi aventado pela Defesa de que o acusado encontrava-se preso na data dos fatos foi comprovado pelo ofício de fl. 188, que informa que não houve registro de saída temporária ou evasão do acusado durante o ano em que ocorreram os fatos.

Cumprе ressaltar ainda que o reconhecimento tão somente através de fotografia acarreta a indução da pessoa a efetivar o reconhecimento, fragilizando a prova produzida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - RECURSO PROVIDO. O reconhecimento fotográfico, por si só, é insuficiente para sustentar um édito condenatório, de modo que, inexistindo outro elemento probatório que o corrobore a fim de demonstrar inequivocamente a autoria delitiva, a absolvição é medida imperativa. (TJ-MG - APR: 10879080000380001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 09/06/2015, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2015)

Sendo certo que o acusado não participou do crime de roubo, de rigor sua absolvição.

Já em relação ao delito de associação criminosa, embora o inquérito policial esteja bem instruído, a prova colhida nos autos é frágil para embasar uma condenação. Vale destacar que a condenação deve estar fundamentada em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente meros elementos investigativos colhidos na fase policial. Nesse sentido, é o que estabelece o art. 155 do CPP, a saber:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Há, portanto, uma dúvida razoável quanto à participação do acusado no delito, sendo imperiosa a absolvição, tendo em vista o princípio constitucional da presunção da inocência.

A absolvição do réu está em conformidade com o princípio do "in dubio pro reo", acolhido por nosso ordenamento jurídico, o qual exige que a responsabilidade criminal esteja plenamente comprovada, devendo a dúvida ser interpretada em favor do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para absolver AILTON DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita como incurso no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itai, 08 de março de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA